

最高法院刑事判決

115年度台上字第1945號

上訴人 李泓毅

上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣高等法院中華民國114年12月18日第二審判決（114年度上訴字第3941號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第38125號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。

二、本件第一審認定上訴人李泓毅之犯行明確，因而適用刑法第25條第2項、毒品危害防制條例第17條第2項之規定，論處上訴人犯販賣第三級毒品未遂罪刑（處有期徒刑1年10月），並為沒收之諭知。上訴人僅就第一審判決之刑提起第二審上訴；原審審理後，維持第一審之量刑，駁回上訴人在第二審之上訴，已詳述其憑以認定之量刑依據及理由；核其論斷，俱有卷存證據資料可以佐證，從形式上觀察，並無判決違法情形存在。

三、上訴意旨略稱：上訴人有正當工作及收入，並非賴毒品為業之毒販，且本案交易之毒品數量不多，又未流入市面，對社會危害程度有限。上訴人遭查獲時即坦承犯行，節省司法資

源，犯後態度良好。本件有情輕法重之情形，請依刑法第59條酌減其刑等語。

四、惟按，犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。惟本條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因、背景或環境，在客觀上顯然足以引起一般人同情或憫恕，認為即予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用；且適用與否，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，倘未依該規定減輕其刑，除有違法或濫用情事外，不得執為提起第三審上訴之理由。有關上訴人之本案犯罪何以無從適用刑法第59條酌減其刑，已經原判決說明甚詳（見原判決第2至3頁），經核於法並無不合，亦無濫用裁量職權之違誤。且上訴人有無正當工作、是否坦承犯行、交易毒品數量多寡等情，並非法院審酌應否適用刑法第59條之主要依據，無從憑以認定上訴人之本案犯罪有何特殊之原因、環境或背景，以致在客觀上足以引起一般人之同情。原判決未適用刑法第59條酌減其刑，自不能任意指為違法。上訴意旨未依卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，僅泛稱本件應適用刑法第59條酌減其刑等語；係就原判決已明白論斷之事項，依憑己意，重為爭辯，要與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合。

五、依上說明，本件上訴違背法律上之程式，應予駁回。又本院為法律審，本件既從程序上駁回上訴人之上訴，其請求本院酌減其刑，自無從審酌，附此敘明。

據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 4 月 15 日

刑事第七庭審判長法官 林瑞斌

法官 洪兆隆

法官 吳冠霆

法官 陳芃宇

法官 高文崇

01 本件正本證明與原本無異

02 書記官 王怡屏

03 中 華 民 國 115 年 4 月 21 日